

# Las leyes anuales de presupuestos. Contenido, elaboración y estructura

Naturaleza de la LPGE · Principios de programación y gestión · Desglose de aplicaciones

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

## NATURALEZA (TRAMPA CLÁSICA)

La LPGE es LEY ORDINARIA de tramitación preferente (NO orgánica). Iniciativa legislativa EXCLUSIVA del Gobierno (art. 134.1 CE). Contenido necesario vs. eventual: la doctrina STC 76/1992 NO usa el criterio de temporalidad como determinante.

## Principios de programación y gestión (mnemotecnia E-S-P-T-E-R-L)

Estabilidad presupuestaria · Sostenibilidad financiera · Plurianualidad · Transparencia · Eficiencia en la asignación de recursos · Responsabilidad · Lealtad institucional (7 principios LO 2/2012, arts. 3-9). Techo de gasto: informe del CPFF antes del 1 de agosto; excluye transferencias a CC.AA. y EE.LL.

## Elaboración y tramitación

| Fase                   | Órgano / trámite                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboración            | Orden HAC/974/2025 (PGE 2026, nunca remitido a Cortes); Orden HAC/557/2026 (PGE 2027, BOE 5-VI-2026)                                            |
| Órganos                | Comisión de Políticas de Gasto · Comisiones de Análisis de Programas · Dirección General de Presupuestos · Secretaría de Estado de Presupuestos |
| Congreso               | BOCG → enmiendas → debate de totalidad → Comisión de Presupuestos → Pleno                                                                       |
| Senado                 | 2 meses (art. 90.2 CE); veto → ratificación del Congreso por mayoría absoluta, o simple tras 2 meses                                            |
| Prórroga (art. 38 LGP) | NO arrastra créditos de programas que terminan; situación 2026 = 3ª prórroga consecutiva                                                        |

## Estructura del presupuesto

| Ámbito                                | Clasificaciones                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gastos                                | 3: orgánica, por programas, económica                         |
| Ingresos                              | Solo 2: orgánica, económica (sin clasificación por programas) |
| Secciones no ministeriales relevantes | Nota                                                          |
| 06 Deuda Pública                      | Créditos ampliables, vinculantes por naturaleza               |
| 07 Clases Pasivas                     | Créditos ampliables, vinculantes por naturaleza               |
| 02 Cortes Generales                   | Autonomía presupuestaria propia (art. 72 CE)                  |

## DESGLOSE DE APLICACIONES — EJEMPLO

Aplicación = concepto de gasto + cifra (código ejemplo: 16.03 132A 226.01). Operaciones NO modificativas: desglose, reasignación, redistribución (mismo nivel de vinculación). Operaciones SÍ modificativas (art. 51 LGP): créditos extraordinarios/suplementos, ampliaciones, transferencias, generaciones, incorporaciones. Ejemplo del temario: programa 453A, vinculación a nivel de artículo, 60.000€ de crédito total.